

1500233-80.2022.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... pensão. Tem passagem por furto e tráfico. Nada tem contra as testemunhas.

O representante da vítima WILTON DE PIERRI, ouvido na fase inquisitiva (fl. 04), declarou: "RECONHECE A CÂMERA FOTOGRÁFICA COMO DE PROPRIEDADE DA PMM, INDAGADO PELA AUTORIDADE DE POLICIAL: QUE NÃO É COSTUME DEIXAR OS VITRÔS DAQUELE LOCAL ABERTOS, E QUE FICA DE GUARDA 01 GUARDA MUNICIPAL PARA "MONITAR" TODO O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500233-80.2022.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500233-80.2022.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luciano Andre Barbosa

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

LUCIANO ANDRÉ BARBOSA, qualificado nos autos (fls. 17/18), foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, e parágrafo 1º, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de março de 2022, em por volta das 04:20, na Prefeitura Municipal de Matão, situada na Orestes Bozelli, nº 119, nesta comarca de Matão, durante o repouso noturno, tentou subtrair, para si, uma máquina fotográfica pertencente à Prefeitura Municipal de Matão, avaliada em R\$200,00, não consumando o furto por circunstâncias alheias à sua vontade.

O processo teve tramitação regular.

O Ministério Público pediu a condenação.

A Defesa, por sua vez, pede a aplicação da pena no patamar mínimo.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu LUCIANO ANDRÉ BARBOSA foi denunciado e está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, e parágrafo 1º, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitativa foi demonstrada através do auto de prisão em flagrante

(fls. 01); boletins de ocorrência nº 311/2022 e 312/2022 (fls. 08/09 e 10/11); auto de exibição e apreensão (fls. 12); fotografia (fls. 53); auto de avaliação (fls. 109); auto de entrega (fls. 110), bem como pela prova oral produzida nos autos. A autoria é certa.

O réu LUCIANO ANDRÉ BARBOSA, ouvido na fase inquisitiva (fls. 05), declarou: "QUE É MORADOR DE RUA E DESEJA PERMANECER CALADO E FALAR SOMENTE EM JUÍZO". Em Juízo disse que comprou drogas e um corote de pinga. Passou no local para lavar a mão e viu a janela aberta. Na abstinência entrou para pegar alguma coisa e trocar por drogas. Pegou a câmera fotográfica e, ao sair, foi preso. Sabia que era errado o que estava fazendo. Na época usava muita droga e bebia bastante. Tem 46 anos. É pedreiro. Ganha R\$120,00 por dia. É separado. Possui três filhos. Não pagava pensão. Tem passagem por furto e tráfico. Nada tem contra as testemunhas.

O representante da vítima WILTON DE PIERRI, ouvido na fase inquisitiva (fl. 04), declarou: "RECONHECE A CÂMERA FOTOGRÁFICA COMO DE PROPRIEDADE DA PMM, INDAGADO PELA AUTORIDADE DE POLÍCIA: QUE NÃO É COSTUME DEIXAR OS VITRÔS DAQUELE LOCAL ABERTOS, E QUE FICA DE GUARDA 01 GUARDA MUNICIPAL PARA "MONITAR" TODO O PAÇO MUNICIPAL E QUE APRESENTARÁ DOCUMENTO QUE COMPROVE A PROPRIEDADE DA CÂMERA FOTOGRÁFICA, POIS NÃO HÁ PATRIMÔNIO NELE OU OUTRO SINAL IDENTIFICADOR DA PMM PARA LIBERAR A MESMA". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Uma das fiscais confirmou que a câmera era da prefeitura, mas não era muito utilizada por ser analógica.

A testemunha Policial Militar JESSICA FERREIRA DE ALMEIDA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 02), disse: "COMPARECE NESTE PLANTÃO A POLICIAL MILITAR CONDUTORA DO FLAGRANTE RELATANDO QUE NA DATA E NO LOCAL DOS FATOS, A EMPRESA DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA AGÊNCIA BANCÁRIA SITUADA NO INTERIOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMUNICOU AO CAD QUE UM INDIVÍDUO DESCONHECIDO HAVIA SIDO VISTO NA ÁREA DOS CAIXAS ELETRÔNICOS; QUE DILIGENCIARAM, E CONSTATARAM ALI QUE VÁRIOS VITRÔS ESTAVAM ABERTOS, O QUE PROPICIOU O ACESSO DO INVESTIGADO ÀS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO; QUE, COM APOIO DE OUTRAS VIATURAS REALIZARAM UM CERCO À ESPERA DO INDIVÍDUO, O QUAL DEIXOU O LOCAL RASTEJANDO ASSIM QUE SAIU PELO VITRÔ; QUE O MESMO FOI IDENTIFICADO COMO LUCIANO ANDRÉ BARBOSA, E EM SEU PODER FOI LOCALIZADA UMA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA CANNON. QUESTIONADO ACERCA DO FATO, O INVESTIGADO AFIRMOU-LHES QUE PEGOU A CÂMERA DAS MESAS DA PREFEITURA, E QUE NÃO MEXEU NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DA AGÊNCIA BANCÁRIA. NÃO HOUE ARROMBAMENTO, MAS OS DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA FORAM REVIRADOS". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Não conhecia o réu.

A testemunha Policial Militar WELLITON DE SANTANA FREITAS, ouvida na fase inquisitiva (fl. 03), disse: "COMPARECE NESTE PLANTÃO O SEGUNDO POLICIAL MILITAR DO FLAGRANTE RELATANDO QUE NA DATA E NO LOCAL DOS FATOS, A EMPRESA DE MONITORAMENTO RESPONSÁVEL PELA AGÊNCIA BANCÁRIA SITUADA NO INTERIOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMUNICOU AO CAD QUE UM INDIVÍDUO DESCONHECIDO HAVIA SIDO VISTO NA ÁREA DOS CAIXAS ELETRÔNICOS; QUE DILIGENCIARAM, E CONSTATARAM ALI QUE VÁRIOS VITRÔS ESTAVAM ABERTOS, O QUE PROPICIOU O ACESSO DO INVESTIGADO ÀS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO; QUE, COM APOIO DE OUTRAS VIATURAS REALIZARAM UM CERCO À ESPERA DO INDIVÍDUO, O QUAL DEIXOU O LOCAL RASTEJANDO ASSIM QUE SAIU PELO VITRÔ; QUE O MESMO FOI IDENTIFICADO COMO LUCIANO ANDRÉ BARBOSA, E EM SEU PODER FOI LOCALIZADA UMA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA CANNON. QUESTIONADO ACERCA DO FATO, O INVESTIGADO AFIRMOU-LHES QUE PEGOU A CÂMERA DAS MESAS DA PREFEITURA, E QUE NÃO MEXEU NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DA AGÊNCIA BANCÁRIA. NÃO HOUE ARROMBAMENTO, MAS OS DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA FORAM REVIRADOS". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Os fatos ocorreram de madrugada.

Ao cabo da instrução, tenho que os fatos descritos na inicial foram demonstrados. A confissão do réu está amparada pelas demais provas produzidas nos autos.

Segundo o apurado, na data dos fatos, durante a madrugada, o réu ganhou o interior da Prefeitura Municipal de Matão através de vitrôs que estavam abertos.

No local, revirou armários e gavetas de vários departamentos e se apoderou de uma máquina fotográfica que estava em um deles, pertencente à Prefeitura.

Ocorre que as câmeras de segurança detectaram a movimentação do réu no interior do imóvel e a empresa de segurança acionou a polícia militar.

Os policiais foram até o local e lograram deter o réu após ele haver deixado o

imóvel rastejando, na posse da referida máquina fotográfica.

O réu foi preso em flagrante e o representante da Prefeitura reconheceu o objeto. O delito foi praticado durante a madrugada. Independente de ser ou não habitado o local, a majorante deve incidir justamente porque no período noturno a proteção aos bens é reduzida.

Logo, foi demonstrado que o réu, no dia 07 de março de 2022, em por volta das 04:20, na Prefeitura Municipal de Matão, situada na Orestes Bozelli, nº 119, nesta comarca de Matão, durante o repouso noturno, tentou subtrair, para si, uma máquina fotográfica pertencente à Prefeitura Municipal de Matão, avaliada em R\$200,00, não consumando o furto por circunstâncias alheias à sua vontade, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 155, caput, e parágrafo 1º, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Pelo valor do objeto subtraído, pela audácia em entrar pela janela do espaço público durante o período noturno, bem como pela reiteração na prática de crimes de furto, fica afastada a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta do réu não é dotada de irrisória ofensividade ao bem jurídico tutelado. Registro que se trata de agente reincidente na prática de furto, o que também afasta a incidência do § 2º do art. 155 do CP.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Não há nenhum indício de que o réu, em razão do seu estado, estivesse privado de discernimento.

Aliás, ele praticou atos concatenados. Certamente, caso não tivesse consciência, iria subtrair drogas direto do traficante e não furtar objetos para, somente após, trocá-los.

Inclusive, o próprio réu descreveu precisamente como se deu a conduta delitiva e disse saber que fazia algo errado.

Por fim, eventual embriaguez, voluntária ou culposa, não afasta a imputabilidade penal (art. 28, CP).

III – Dosimetria da pena

Passo à fixação da pena.

A pena do delito capitulado no artigo 155 “caput” do CP, tem por base pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. O réu é portador de maus antecedentes e estava em cumprimento de pena quando praticou o delito. Logo, fixo a pena 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, 01 ano e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Diante da causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP, aumento a pena em 1/3, alcançando 01 ano e 08 meses de reclusão, e 16 dias-multa. Em razão da tentativa, reduzo a pena em 1/3, resultando em 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa. Justifico a redução no percentual indicado, uma vez que o réu percorreu quase todo iter criminis, sendo preso quando deixava o local, após ingressar pela janela e vasculhar o prédio público.

Chega-se, pois, à pena de 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, em razão da ausência de informações sobre a situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante da reincidência e circunstâncias judiciais negativas, mas também atento ao período em que o réu está preso e confissão, será o semiaberto.

Diante da reincidência específica, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis. Ademais, tais benesses não seriam socialmente adequadas e/ou compatíveis.

Há fundamentos para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), tendo em vista que, com a condenação, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública, razão pela qual não poderá recorrer em liberdade. Fica ratificada a decisão anterior que decretou a prisão preventiva, posto que não alterados os seus fundamentos.

IV – Decisão

À evidência do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia para CONDENAR o réu LUCIANO ANDRÉ BARBOSA, qualificado nos autos,

reincidente, como incurso no crime previsto no artigo 155, caput e §1º, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 ano, 01 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Vedado recurso em liberdade.

Recomende-o à prisão.

Condene-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita. Deixo de fixar valor mínimo de indenização por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 21 de junho de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA